

한국전력공사 상임감사위원

징계(경고) · 개선(시정) 요구, 통보

제 목 [2] V2G 실증 과제 추진 부적정

관 계 부 서 전력연구원

조 치 부 서 인사처, 전력연구원

내 용

1. 업무 개요

전력연구원  연구소는 아래 [표1]과 같이 “EV²⁾의 수요자원화를 위한 VGI³⁾ 통합제어기술 개발 및 V2G 실증” 정부과제를 수행하였다.

[표1] 정부과제 추진 내역

과제명	연구기간	연구비	수행기관	과제책임자
EV의 수요자원화를 위한 VGI 통합제어기술 개발 및 V2G 실증	2018. 10. 1 ~ 2023. 9. 30.	159억원 (한전 61억원)	한전, 현대자동차 등 9개 기관	 ♥☆ 수석

2. 소프트웨어 개발용역 관리·감독 부적정

상기 정부과제를 추진하면서 스마트 충전제어(V1G) 및 양방향 충전제어(V2G) 운영시스템 개발을 위해 다음 [표2]와 같이 2차례의 소프트웨어 개발 용역사업을 추진하였다.

2) EV : Electric Vehicle

3) VGI : Vehicle Grid Integration(전기자동차-전력망 통합 기술)

[표2] 소프트웨어 개발용역 추진 내역

순번	용역사업명	용역기간	입찰업체	계약금액	담당자
1차	V1G 및 V2G 충전의 Fast-DR 제어·관리 시스템 개발	2019. 4. ~ 2020. 6.	(주)●♥※(계약) (주)▼◀□(2순위)	8.5억원	▲♣▽ 선임(발주) ♣♣♣ 선임(준공)
2차	VGI 통합제어·운영시스템 기능 보완 및 고도화 개발	2021. 7. ~ 2022. 7.	(주)●♥※(유찰수의)	4.5억원	▲♣▽ 선임(발주) ♣♣♣ 선임(준공)
합 계				13.0억원	

감사기간 중 상기 2차례의 소프트웨어 개발용역에 대한 서류를 점검하는 과정에서 부적정한 업무처리가 확인되었으며 상세내용은 아래와 같다.

① 정보화사업 보안성 검토 누락

가. 관계 규정

「정보보안업무기본지침」 제111조에 따르면 정보화사업을 추진할 경우에 자체 보안대책을 강구하고 안전성을 확인하기 위하여 사업 계획단계(품의완료전)에서 정보보안부서에 보안성 검토를 의뢰하도록 되어있다.

따라서 상기 2차례의 소프트웨어 개발용역 추진 시 보안성 검토를 누락하는 일이 없도록 하여야 하고 보안성 검토 결과에 따라 보안대책을 수립 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

☒□%연구소 ▲♣▽ 선임연구원은 2차례의 소프트웨어 개발 용역사업을 추진하면서 보안성 검토를 누락하고 사업을 추진하였으며, 그 결과 전력연구원 개발서버에 별도의 보안장비도 없이 통신사 LTE모뎀만을 연결하여 외부인력들이

서버에 자유롭게 접근할 수 있는 환경이 제공되었을뿐만 아니라 ▲♀♀▽은 용역 수행 기간 동안 시스템 및 데이터 접근에 대한 적절한 통제와 모니터링도 수행하지 않았다.

또한 용역사업 공간에 대한 보안점검을 월 1회 이상 정기적으로 실시하고 참여인원, 사무실, 장비 등에 대한 보안관리를 철저히 수행했어야 했음에도 ▲♀♀▽은 이를 단 한번도 이행하지 않았다.

관계부서 의견 및 검토결과

▲♀♀▽은 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서 용역착수 시 투입인력에 대한 보안서약서는 확인하였다고 진술하였다.

그러나 ▲♀♀▽이 진술한 용역사업 참여 인력 중 2명은 투입인력 명단에 포함되지 않았으며 해당 인력의 보안서약서도 제출되지 않았던 점을 고려하면 ▲♀♀▽은 용역사업 참여인력에 대한 신원확인도 제대로 수행하지 않은 것으로 판단된다.

② 하도급 계약 관리·감독 부적정

가. 관계 규정

위 용역 제안요청서 계약특수조건 “5. 인력투입”에 따르면 적법한 파견근로자는 자사인력으로 간주하나 원 소속사를 반드시 명기해야 하며, 자사 인력 외의 인력은 하도급으로 간주 하도록 되어 있다.

또한 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제19조 에 따르면 발주기관은 하도급자의 자격, 사업수행능력, 하도급계약방식 등을 기준으로 하도급 계약의 적정성을 평가한 후 평가점수가 85점 이상인 경우 당해 하도급계약을 승인하고, 승인한 후에는 하도급계약의 준수 여부를 확인·관리하도록 되어 있다.

따라서, 소프트웨어 용역 추진 담당자는 계약상대자로부터 투입인력의 고용 보험 가입이력 또는 재직증명서 등을 제출 받아 용역 투입인력이 계약상대자 소속인지 여부를 확인하여야 하고 계약상대자 소속이 아닌 인력을 사업에 투입 하면서 하도급승인을 받지 않았을 경우에는 입찰참가자격을 제한하는 등 투입인력 관리업무를 철저히 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

본 과제의 실무담당자 ▲♣▽, ♣♣♣ 선임연구원은 2차례의 소프트웨어 개발 용역을 추진하면서 아래 [표3]과 같이 용역사업을 관리·감독하였다.

[표3] 소프트웨어 개발용역 사업단계별 담당자

구분	'19년		'20년		'21년		'22년	
	4월	12월	1월	6월	7월	12월	1월	7월
사업명								
	V1G 및 V2G충전의 Fast-DR 제어·관리 시스템 개발(1차)				VGI 통합제어·운영시스템 기능 보완 및 고도화 개발(2차)			
사업단계	계약/착수	사업관리		준공	계약/착수	사업관리		준공
용역 담당자	▲♣▽		♣♣♣		▲♣▽		♣♣♣	
용역 책임자	☞♥☆							

그런데 감사기간 중 투입인력과 준공 산출물 등의 용역자료를 점검한 결과, 1, 2차 용역사업의 계약상대자 (주)●♥※가 1차 용역사업 입찰에서 탈락한 (주)▼◀□4)에 용역사업의 일부를 무단으로 맡긴 정황이 다수 발견되었다.

우선 2차 용역사업의 준공 산출물을 확인한 결과, 개발이 완료된 총 166개 기능 중 104개(62.6%)의 테스트 담당자로 %#※이 기재되어 있었는데 해당 인력은 승인된 투입인력이 아닌 것으로 확인되었다.

또한 본 과제의 회의비 집행내역을 살펴보던 중 아래 [그림1]과 같이 주요 회의에 %#※의 이름이 반복적으로 등장하였는데, 이를 통해 %#※은 본 용역의 투입인력이 아닌데도 불구하고 주요인력으로 사업에 참여하였음을 알 수 있었다.

[그림1] 소프트웨어 개발 용역 관련 회의록 참석자 명부

2022. 2. 23.	2022. 4. 5.	2022. 6. 15.
익명화	익명화	익명화

더욱이 %#※은 (주)▼◀□ 대표이사와 이름이 동일하다는 점도 확인되어 정확한 소속 확인을 위해 (주)●♥※측에 재직증명서와 건강보험자격득실확인서 등의 인력 증빙서류 제출을 여러차례 요청 하였으나 제출하지 않아 %#※의 소속 확인이

4) 대표자 : %#※, 설립일 : '15. 10. 31., 전체 사원수('24.10월 기준) : 8명

불가하였다.

뿐만 아니라 아래 [표4]와 같이 용역 수행기간 동안 (주)●♥※ 소속으로 기재된 10건의 출입기록 중 승인된 투입인력이 출입한 경우는 단 2건에 불과하였으며, 출입자 중 ●◀◁은 '19년 1차 용역사업 입찰 시 (주)▼◀□ 소속인 것으로 확인되었다.

다만 ●◀◁의 출입기록대장 기재시 소속 여부까지 확인이 어려웠으나 해당 인력이 2차례 용역에서 승인받은 인력이 아니라는 사실은 변함 없다.

[표4] 전력연구원 외부인 출입기록관리대장('21. 1. 1. ~ '22. 12. 31.)

순번	방문일자	기재 소속	성명	투입인력 대상여부	입회 담당자
1	'21. 09. 06.	(주)●♥※	익명화	X	☞♥☆
2	'21. 09. 08.	(주)●♥※		X	☞♥☆
3	'21. 09. 14.	(주)●♥※		X	☞♥☆
4	'21. 11. 22.	(주)●♥※		X	☞☞☞
5	'21. 11. 22.	(주)●♥※		O	▲☞▽
6	'21. 09. 25.	(주)●♥※		X	☞☞☞
7	'21. 12. 02.	(주)●♥※		X	☞☞☞
8	'21. 12. 15.	(주)●♥※		O	▲☞▽
9	'21. 12. 15.	(주)●♥※		X	☞☞☞
10	'22. 06. 15.	(주)●♥※		X	☞☞☞

자료 : 전력연구원 제출자료 재구성

한편 본 과제에서 (주)▼◀□을 통해 8건⁵⁾의 소액구매 계약도 진행 했는데 구매품의에 첨부된 모든 (주)▼◀□의 견적서에는 직인이 누락된채 대표자가 %※이 아닌 ★★로 변경해서 기재⁶⁾되어 있음을 확인할 수 있었다.

5) ▲☞▽ : 1건, ☞☞☞ : 7건

6) (주)▼◀□이 1차 용역사업 참여 시 제출한 사업자등록증('17. 12. 1.)의 대표자는 %※이고, 현재까지 변동된 적이 없음

또한 본 용역에서 개발한 iOS 모바일 어플리케이션 개발자가 (주)●♥※가 아니라 (주)▼◀□으로 등록되어 있었으며, (주)▼◀□의 공식홈페이지에는 아래 [그림2]와 같이 1차 용역사업을 자신들이 수행했다고 명시한 사실도 확인할 수 있었다.

[그림2] (주)▼◀□ 홈페이지 발췌 내용

익명화

상기의 내용을 종합하면 (주)●♥※가 계약한 2차례의 용역사업에 (주)▼◀□이 실질적으로 참여한 것으로 판단되며, 이는 하도급계약 전에 발주기관으로부터 사전승인을 받아야 하는 계약상 의무를 명백히 이행하지 않은 것으로 판단된다.

한편 ▲♣▽은 2차례의 용역 착수 시 투입인력의 적정성을 제대로 검토하였더라면, 이를 충분히 확인할 수 있었음에도 투입인력에 대해 제대로 확인하지 않았고, ♣♣♣은 (주)▼◀□이 (주)●♥※ 용역에 관여한 사실을 몰랐다고 진술하였으나 아래 정황에 따르면 충분히 인지할 수 있었음에도 준공전까지 (주)●♥※에 인력 확인과 변경 요구 등의 적절한 조치를 취하지 않았다.

우선 ♣♣♣은 아래 [표5]와 같이 개발이 완료된 시스템 운영을 위해 클라우드

서버 임차⁷⁾와 시스템 기술지원 및 운영대행을 최초에 (주)●♥※에 맡겼었는데, 10개월 뒤 ▲♣▽이 임차조건에 변경이 없었음에도 계약상대자를 (주)▼◀□으로 변경하였고 이후 ♣♣♣이 3차례에 걸쳐 (주)▼◀□과 총 28개월 간 계약을 연장하였다.

[표5] 클라우드 인프라 임차 및 시스템 기술지원, 운영대행 계약 현황

순번	구분	내부품의	계약업체	임차기간	담당자	결재자	계약금액
1	신규	'20. 05. 21.	(주)●♥※	10개월	♣♣♣	☞♥☆	9,784,200원
2	연장	'21. 04. 21.	(주)▼◀□	10개월	▲♣▽	☞♥☆	9,990,000원
3	연장	'22. 03. 07.	(주)▼◀□	10개월	♣♣♣	☞♥☆	9,784,200원
4	연장	'23. 02. 06.	(주)▼◀□	10개월	♣♣♣	☞♥☆	9,826,200원
5	연장	'23. 09. 25.	(주)▼◀□	8개월	♣♣♣	☞♥☆	9,300,000원
합 계							48,684,600원

자료 : RCMS 등록 자료 재구성

그런데 (주)●♥※에서 (주)▼◀□으로 변경해야 할 특별한 사유가 없었음에도 ▲♣▽은 문답과정에서 계약상대자 변경 사유에 대해 소명하지 못하였으며, ♣♣♣은 최초 (주)●♥※에 계약한 사유에 대해 용역과 관련 없는 제3자 보다 계약 상대방에게 맡기는 것이 효율적이라고 진술했음에도 (주)▼◀□으로 변경된 사유는 ▲♣▽으로부터 확인한 바가 없어 모른다고 답변하였다.

한편 (주)●♥※와 (주)▼◀□의 클라우드 임차 계약 서류를 비교해보면 두 회사의 ‘견적서’와 ‘검수보고서’의 양식과 내용이 동일한 점, 다음 [그림3]과 같이 (주)▼◀□의 ‘서버설치내역서’ 원본에는 (주)●♥※ 상호가 포함되어 기재된 점 등을 고려하면 두 회사가 밀접한 관계가 있음을 충분히 알 수 있었음에도 이를 몰

7) (주)●♥※는 ○▲▣(주) 계약을 통해 ◆▣\$ 서비스 대행을 맡겼음(계약일 '20. 7. 1.)

랐다고 주장하는 것은 납득하기 어렵다.

[그림3] 클라우드 서비스 비교 자료 예시

구분	(주)●♥※	(주)▼◀□
서버 설치내역서 (‘21. 4. 21.)	익명화	익명화
검수 보고서	익명화	익명화

또한 상기 임차 건과 관련하여 계약서는 (주)●♥※측만 제출하고 (주)▼◀□의 계약서는 제출이 되지 않았는데⁸⁾, ▲♣▽과 ♣♣♣은 담당자로서 업무 추진 당시 필수적으로 확인해야할 서류임에도 확인을 하지 않았다는 것은 담당 업무를 소홀히 한 것으로 판단된다.

한편 클라우드 서비스 임차 외에도 ♣♣♣은 (주)▼◀□에 시스템 기능 추가 개발, 시스템 재설치 등 다음 [표6]과 같이 소액구매 계약을 4차례나 더 추진하였다.

8) (주)●♥※, (주)▼◀□ 임차기간에 대한 매출전표는 확인 되었음

[표6] ▼◀□ 소액구매 계약 현황

순번	품의일자	계약업체	주요내용	담당자	계약금액
1	'20. 12. 23.	(주)▼◀□	VGI실증 시험환경 개선	ㄴㄴㄴ	9,784,200원
2	'23. 07. 28.	(주)▼◀□	kVGI 실증서버 인증 및 통신모듈 설치	ㄴㄴㄴ	9,990,000원
3	'23. 08. 03.	(주)▼◀□	VGI 총방전 제어 데이터 추출 기능 개발	ㄴㄴㄴ	9,784,200원
4	'23. 09. 15.	(주)▼◀□	로컬 kVGI 제어시스템 설치	ㄴㄴㄴ	9,826,200원
합 계					39,384,600원

자료 : RCMS 등록 자료 재구성

특히 (주)●♥※가 2차례의 용역을 통해 소프트웨어를 개발했다라면 추가 기능을 개발하는 것은 기술성, 전문성 등을 고려했을 때 타 업체가 수행하는 것이 어려운데도 (주)▼◀□에 맡긴 사유에 대해 ㄴㄴㄴ은 (주)▼◀□이 (주)●♥※의 자회사라고 판단했다고 진술하였다.

또한 ㄴㄴㄴ은 (주)▼◀□ 계약 건에 대해 (주)●♥※측에서 (주)▼◀□ 견적서를 제공해준 점, (주)▼◀□ 외 (주)●♥※의 협력사가 2~3개 더 있었다고 진술한 점 등에 따르면 ㄴㄴㄴ은 용역 계약상대자 (주)●♥※ 외에도 승인받지 않은 인력이 용역에 참여하고 있는 사실을 충분히 인지하고 있었던 것으로 판단된다.

따라서 (주)●♥※가 개발한 소프트웨어 용역에 (주)▼◀□이 하도급 승인 등의 적법한 절차 없이 참여하였음에도 ▲♣▽은 착수 시 (주)●♥※로부터 수취한 투입 인력 현황에 대해 인력 적정성을 제대로 확인하지 못한 잘못이 있으며, ㄴㄴㄴ은 사업관리를 하는중에 (주)▼◀□이 용역에 참여한 사실을 충분히 인지하고 인력 변경 요구 등의 조치를 취할 수 있었음에도 투입인력에 대한 관리, 감독을 제대로 하지 못한 잘못이 있다고 판단된다.

관계부서 의견 및 검토결과

㉠♥☆, ㉡㉢㉣은 %#※과 주고받은 이메일 자료를 소명자료로 제출하면서, %#※의 이메일 주소가 (주)●♥※로 되어 있었으므로 (주)▼◀□이 용역에 참여한 사실을 인지하지 못하였다고 진술하였으며, ㉠♥☆은 불법 하도급 계약을 인지했더라면 조치를 취했을거라고 답변하였다.

그런데 %#※이 (주)●♥※ 소속으로 속이고 참여했다고 하더라도 투입인력 서류, 견적서, (주)▼◀□의 매출전표 등의 자료를 검토하였더라면 충분히 확인할 수 있는 사안이라고 판단되고, %#※뿐만 아니라 해당 용역에 승인받지 않은 인력이 투입되었다는 사실은 인지하고 있었다는 진술에 따르면 ㉠♥☆과 ㉡㉢㉣은 2차례의 용역에 승인받지 않은 인력들이 사업에 참여했음을 충분히 인지할 수 있었던 것으로 판단된다.

③ 용역 준공검사 업무처리 부적정

가. 관계 규정

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조, 같은 법 시행령 제55조 및 제58조의 규정에 따르면 계약상대자가 계약의 전부를 이행할 경우 이를 확인하기 위해 계약서, 설계서와 그 밖의 관계서류에 따라 이를 검사하도록 되어 있고, 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견하였을 때에는 지체없이 필요한 시정조치를 명함과 아울러 시정조치에 대한 검사를 완료한 후 대가를 지급하도록 되어 있다.

또한 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제30조의 규정에 따르면 국가기관등의 장은 납품되는 소프트웨어 등이 계약서의 요구사항을 충족시켰는지에 대해 시험 및 검사를 수행하여 최종 산출물을 인수하고 사업을 종료하도록 되어 있다.

따라서 소프트웨어 개발 용역사업의 준공검사 담당자는 계약서, 제안요청서 등에 명시한 준공 관련 서류를 면밀하게 검사하여야 하고 요구사항 대비 이행되지 않은 사항이 있다면 시정조치를 요구하거나 대가를 지급하지 않아야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 2건의 소프트웨어 개발용역 기능 개발이 적정하게 수행되었는지 점검한 결과, 다음 [표7]과 같이 1차 사업에서 전체 267개 기능 중 84개(31.4%)는 실제 개발되지 않았거나 이미 개발된 기능과 중복된 것으로 확인 되었으며, 2차 사업에서 전체 166개 기능 중 33개(19.8%)는 1차 사업에서 이미 개발된 기능과 중복되거나 개발이 안된 기능으로 확인되었다.

[표7] 소프트웨어 개발 기능 재점검 내역

구 분		목	正	차액
1차 용역사업	총 기능 수	267	267	221,099,487원
	완료	267	183	
	미완료	-	84	
	준공금액	853,636,364원	632,536,877원	
2차 용역사업	총 기능 수	166	166	48,610,111원
	완료	166	133	
	미완료	-	33	
	준공금액	449,350,000원	440,813,877원	
합 계				269,709,598원

다만 감사자가 확인한 미완료 기능으로 인한 준공대금 269,709,598원의 과다 지급에 따른 사손 여부는 담당자 ㉸㉸㉸의 추가 조사가 필요하다.

3. 학술 용역 준공대금 과다 지급

가. 관계규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조 제1항, 같은 법 시행령 제55조 제6항 및 제58조에 따르면 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행할 경우 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서와 그 밖의 관계서류에 따라 이를 검사하도록 되어 있고, 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견하였을 때에는 지체없이 필요한 시정조치를 명함과 아울러 시정조치에 대한 검사를 완료한 후 대가를 지급하도록 되어 있다.

따라서 용역 준공검사 담당자는 준공검사 시 계약사항에 대해 정상적으로 이행됐는지 관련 서류를 면밀하게 검토한 후 대가를 지급하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

전력연구원 ☒☐%연구소는 V2G 실증 과제 수행 중 아래 [표8]과 같이 2차례의 학술용역을 수행하였다.

[표8] 소프트웨어 개발용역 추진 내역

순번	용역명	용역기간	계약업체	계약금액	담당자
1	V1G 패널 구축 및 분석 용역	'20. 3. 10. ~ '21. 1. 10.	익명화	1.3억원	◎◁▶
2	V2G 실증실험 참여고객 패널 구축 및 사후 조사 분석	'21. 8. 23. ~ '23. 3. 26.		1.0억원	◆&♣(설계/발주) ♣♣♣(준공)

자료 : 전력연구원 제출자료 재구성

감사기간 중 학술용역 대금지급 적정여부를 점검한 결과, “V2G 실증실험 참여고객 패널 구축 및 사후 조사 분석” 용역의 준공 담당자 ♣♣♣은 방문조사가 시행되지 않았음에도 인건비 지급액 45,620,811원 중 방문조사 소요공수가 반영된 10,227,162원을 감액없이 계약상대자인 (주)♣♣♣△에 그대로 지급하였다.

또한 본 용역의 직접경비 항목에서 온라인조사 답례품으로 ☎☎◆커피 쿠폰을 2차례에 걸쳐 3,324명에게 지급되었는데 해당 쿠폰은 상품권과 같은 유가증권이므로 부가가치세 과세대상에 해당되지 않는데도 지급액 총 28,700,000원의 부가세 2,870,000원까지 포함하여 지급한 것으로 확인되었으며, V1G 패널 구축 및 분석 용역”의 준공 담당자 ◎◁▶도 설문조사 답례품으로 총 19,632,280원을 지급하였으나 부가세 1,962,280원을 과다하게 지급해준 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 및 검토결과

해당 용역의 준공 담당자 ○◁▶, ≡≡≡은 준공대금이 과다하게 지급된 사실을 인정하였으며, 부당이득 환수에 대해 ○◁▶은 감사종료 후 계약상대자에게 안내하여 회수 하겠다고 답변하였으며 ≡≡≡은 감사기간 중 계약업체에 해당사실을 안내 후 회수처리 하였다고 답변하였다.

4. 연구기자재 선발주 후 대금 분할지급

가. 관계규정 및 판단기준

우리회사 「계약규정」에 따르면 추정가격 1,000만원 이상인 공사, 용역 및 물품의 구매는 계약담당부서로 계약요청을 하도록 되어 있다.

또한 우리회사 「임직원 행동강령」에 따르면 임직원은 회사에서 시행하는 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하여야 한다.

따라서 우리회사 임직원은 자재, 용역, 공사 등의 계약에 있어 국가계약법, 기획재정부 계약예규 등의 관련 법령과 규정에 따라 업무를 처리해야 하고, 계약 이전에 특정업체에 자재를 미리 발주하거나 시공하게 하여서는 안된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

☒☐%연구소 <♠☎Pjt ♣#▲ 선임보연구원은 과제책임자 ㉠♥☆ 수석연구원의 지시를 받아 전기자동차의 충전 및 배터리 정보 취득을 위해 '22. 9. 28. 부터 '22. 12. 23.까지 152대의 차량용 통신단말기를 5차례에 걸쳐 (주)♥㉠☎로부터 구입하였다.

그런데 감사기간중 통신단말기 구매 적정성 여부를 확인한 결과, ㉠<▶ 책임연구원은 계약이행 여부를 확인하지 않은 상태에서 '22년 8월경 (주)♥㉠☎측에 사업소에서 관리중인 전기자동차에 통신단말기 52대를 설치해줄 것을 요청하였고 ♣#▲가 최초 구매품의 결재를 처리하기도 전에 이미 설치가 완료된 것을 확인하였다.

이후 ♣#▲는 '22. 8. 30. (주)♥㉠☎로부터 견적서와 비교견적서를 동시에 수취한 뒤 아래 [표9]와 같이 통신단말기 52대에 대한 대금 18,144,000원을 2회에 걸쳐서 지급하였다.

[표9] 전기차 통신단말기 선발주 후계약 내역

							(수량 : 대, 금액 : 원)
순번	발주	품의일자	설치대상	계약업체	수량	금액	결재자
1	'22. 8월	'22. 09. 28.	사업소	(주)♡☎	32	9,248,000	♣#▲, ☹♡☆
2		'22. 10. 16.		(주)♡☎	20	8,896,000	♣#▲, ☹♡☆
합 계					52	18,144,000	

㉠<▶은 ㉠♥☆과 논의 후 (주)♥㉠☎에게 별도의 계약 없이 '22년 11월부터 통신단말기 설치 고객을 대신 모집 하도록 지시하였고, 이에 따라 (주)♥㉠☎는

아래 [그림4]와 같이 인터넷 카페 등을 통해 100명의 고객을 확보한 후 단말기 설치까지 직접 시행하였다.

[그림4] 통신단말기 설치 고객 모집 게시글

익명화		익명화	
-----	--	-----	--

이후 ☼#▲는 다시 한번 (주)♡㉠☎로부터 견적서, 비교견적서 및 검수사진을 받은 뒤 아래 [표10]과 같이 통신단말기 100대에 대한 대금 27,200,000원을 3번에 걸쳐서 지급함에 따라 (주)♡㉠☎에게 총 45,344,000원을 소액수의계약을 통해 지급해주었다.

[표10] 전기차 통신단말기 선발주 후계약 내역

(수량 : 대, 금액 : 원)							
순번	발주	품의일자	설치대상	계약업체	수량	금액	결재자
1	'22. 11월	'22. 12. 06.	일반고객	(주)♡㉠☎	35	9,520,000	☼#▲, ◎◁▶, ㉠♥☆
2		'22. 12. 14.		(주)♡㉠☎	35	9,520,000	☼#▲, ◎◁▶, ㉠♥☆
3		'22. 12. 23.		(주)♡㉠☎	30	8,160,000	☼#▲, ◎◁▶, ㉠♥☆
합 계					100	27,200,000	

그런데 이 과정에서 ◎◁▶은 통신단말기가 현장에 적정하게 설치 되었는지 (주)♡㉠☎로부터 현장설치 사진, 확인서 등 단말기 설치 여부를 입증할 객관적 자료를 확보하지 않았다.

이와 관련하여 ○◁▶은 통신단말기가 설치되면 서버에 데이터가 자동으로 등록되므로 이를 통해 설치 여부를 확인했다고 주장하였으나, ○◁▶이 제출한 파일은 수정 및 조작이 가능한 엑셀 형식으로 되어 있는 점, 감사기간중에 파일이 수정된 이력이 있는 점, ○◁▶이 제출한 데이터 상 단말기 설치수량과 구매 수량이 불일치한 점 등을 고려하면 ○◁▶이 제출한 자료는 신뢰성과 객관성을 보장할 수 없다고 판단된다.

따라서 ○◁▶은 계약이 이루어지지 않은 상태에서 (주)♡㉔에게 통신단말기 설치를 요청하고, 통신단말기에 대해 설치가 적절하게 이루어졌는지 제대로 확인하지 못한 잘못이 있고, 과제 책임자 ㉔♡☆은 부하직원 ♡#▲에게 특정업체를 통해 반복적으로 구매 하도록 지시함에 따라 선발주 후계약의 결과를 초래한 사실이 있으며, 이는 공정하고 투명한 계약 업무 수행을 저해하는 행위이므로 이에 대한 신분상 조치가 필요하다.

또한 ♡#▲는 선발주한 사실을 알고 있었음에도 업체가 보내준 견적서 및 비교견적서, 검수사진을 활용하여 행정처리를 한 행위에 대한 잘못이 있으나, 단말기 설치, 데이터 수집·분석 등 실질적인 업무에 관여한 점이 없는 점, 본 과제의 '22년도 과제 참여율(4.29%)을 감안하면 주도적으로 업무를 처리하기 어려운 위치에 있었던 점은 감안할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

◎◁▶은 업무처리가 부적정했다는 사실을 인정하면서 단말기 구매행위는 관여하지 않았으므로 선발주 사실을 몰랐다고 진술하였다.

그러나 ◎◁▶은 5건의 구매 건 중 3건의 결재를 담당하였고 업무 담당자로서 ♣#▲나 (주)♡㉠를 통해 충분히 계약여부를 확인해볼 수 있는 위치에 있었음에도 당시 상황을 몰랐다고 주장하는 것은 납득하기 어렵다.

또한 ㉠♡☆은 ♣#▲에게 5차례 동안 단말기를 선발주하라고 지시한 사실이 없으며, ♣#▲가 단말기를 선발주한 사실을 몰랐다고 진술 하였으나, ♣#▲가 최초 구매 품의 결재전에 ◎◁▶이 (주)♡㉠측에 통신단말기 설치 지시를 한 사실을 충분히 인지하고 있었던 점, 구매 이전에 (주)♡㉠측에서 대신 고객 모집을 하도록 결정할 수 있는 위치에 있는 점 등을 고려하면 ㉠♡☆의 주장은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

인사처장은

- ① 2차례의 소프트웨어 개발용역을 수행하면서 보안성 검토를 누락하고 사업 착수 시 투입인력 적정성 검토를 소홀히하여 계약상대자가 아닌 인력이 용역에 참여한 결과를 초래한 담당자에게 ‘징계’를 처분하여 주시고,(징계)
- ② 2차례의 소프트웨어 개발용역을 수행하면서 계약상대자가 아닌 인력이 용역에 참여한 사실을 알 수 있었음에도 투입인력 변경 등의 조치를 하지 않고, 학술용역 준공 업무처리를 소홀히 하여 준공대금을 과다하게 지급한 담당자에게 ‘징계’를 처분하여 주시고,(징계)

- ③ 부하직원에게 특정업체에 반복적으로 기자재를 구매 하도록 지시하여 선발주 후 계약 행위의 결과를 초래하고, 소프트웨어 개발 용역, 학술 용역 관리·감독을 부적정하게 한 담당자의 직상위자에게 ‘징계’를 처분하여 주시기 바랍니다.(징계)
- ④ 소프트웨어 개발용역 준공검사 부적정 건에 대한 추가 조사 이후 관련자를 처분하여 주시기 바랍니다.(통보)

전력연구원장은

- ① 소프트웨어 개발 용역사업 등에 계약상대자 소속이 아닌 인력이 하도급승인 없이 참여하는 일이 없도록 투입인력 관리업무를 철저히 해주시고,(개선)
- ② 2건의 학술용역에 대해 준공 시 감액하지 않고 지급된 대금 15,059,442원을 회수하여 주시고,(회수)
- ③ 과제책임자의 지시를 받아 구매 및 검수 업무처리를 부적정하게 수행한 담당자에게 ‘경고’를 촉구하여 주시고,(경고)
- ④ 계약이행 여부를 확인하지 않은 채 특정업체에게 전시공을 지시하고 검수가 제대로 이루어지지 않았는데도 현장 설치여부 확인을 소홀히 한 담당자에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고)

<조치 요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	개 선 통 보	회수 [15,059,442원]	징 계 [3명] 경 고 [1명]	전력연구원	인사처 전력연구원